



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2015.0000174203

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2085557-33.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA, é agravado PATRICIA REGINA ALONSO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES ROSSI (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.

São Paulo, 18 de março de 2015

FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
 8ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento nº 2085557-33.2014.8.26.0000.

Agravante: M. N. P.

Agravada: P. R. A.

Ação: Divórcio Litigioso x Guarda e Regulamentação de Visitas.

Origem: 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional da Vila Prudente.

Juíza de 1ª instância: Dr^a. Patrícia Soares de Albuquerque.

Voto nº 3.103.

PROCESSUAL CIVIL – Custo da nova avaliação social das partes que se vinculou aos princípios da causalidade/sucumbência – Hipótese em que, por ora, nada há para adiantar/pagar – Majoração que não se sustenta – Valor reduzido à R\$ 2.000,00 – Recurso provido em parte.

Trata-se de recurso interposto contra a r. decisão reproduzida às fls. 208 deste instrumento, que – entre outras coisas – majorou os honorários periciais de R\$ 2.000,00 para R\$ 3.800,00, na forma do que antes se estabeleceu às fls. 180.

Busca-se a reforma do *decisum* monocrático porque: a) um estudo psicossocial já foi feito perante o Juízo da Violência Doméstica, que – a um só tempo – concluiu pela inexistência de abuso e aclarou a possível prática de alienação parental; b) não tem condições de pagar essa nova prova, desnecessária e requerida pela mãe da criança; c) apenas concordou com a sua realização; d) deve prevalecer o art. 33 do Código de Processo Civil; e) um exame apenas social, quando muito, seria aceitável, mas com preço menor; f) o custo há de ser parcelado e, subsidiariamente, dividido.

Recebido com efeito suspensivo (fls. 292/293), vieram aos autos informações (fls. 302/371), sem resposta (fls. 372), mas com intervenção da agravada (fls. 383/385).

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento (fls. 400/401).

É a síntese do necessário.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
 8ª Câmara de Direito Privado

Prima facie, nesta base procedimental fala-se muito, mas com pouco conteúdo.

O recurso admite parcial provimento.

De fato, independentemente de ter a ré pugnado pelo exame (fls. 208) e da violação concreta do comando do art. 33 do Código de Processo Civil (fls. 265), não se pode ignorar que o custo da prova acrescida (fls. 213/225) – agora – será regido pelos princípios da causalidade/sucumbência (fls. 180).

É dizer: nada há – neste momento processual – para ser adiantado/pago pelas partes.

No que tange aos honorários da assistente social, à míngua de análise psicológica dos envolvidos, a elidir – *per se* – o singelo restabelecimento dos R\$ 3.800,00 de antes (fls. 180 e 208), correto se mostra o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (item 2.6 – fls. 402):

(...) procede a reclamação do Agravante. Tendo o D. Juízo “a quo” arbitrado os honorários periciais no montante de R\$ 2.000,00, não pode posteriormente rever tal valor, majorando-o sem qualquer fundamentação pertinente (sic).

Ex positis, pelo meu voto, **DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso tão-só para fixar os honorários da assistente social em R\$ 2.000,00.

FERREIRA DA CRUZ
 Relator